

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3006/2533

นายสมเกียรติ จันทรา

โจทก์

นายมานะ เล็กวงษ์เดิม กับพวก

จำเลย

นายมานะ เล็กวงษ์เดิม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายปรีชา เล็กวงษ์เดิม ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 112)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองไปทำการจดทะเบียนเพิกถอนการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 14820 ตำบลสำโรงใต้ (สำโรง)อำเภอพระประแดง
(พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ และให้จำเลยที่ 1จดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์
ที่ดินบางส่วนเนื้อที่จำนวน 320 ตารางวาซึ่งเป็นส่วนที่ได้ตกลงขายให้โจทก์ตาม
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 ให้แก่โจทก์และรับเงินค่าที่ดินจำนวน
500,000 บาทไปจากโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษา
ของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105,104)

คำสั่ง

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้าม
จำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกา หากฝ่าฝืนก็ไม่
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้าม
จำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกา หากฝ่าฝืนก็ไม่
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตุลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>